

COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Termo de Referência 148/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
148/2026	153167-COLEGIO PEDRO II/REITORIA	SAMUEL GOMES DA SILVA	28/09/2026 17:12 (v 0.5)
Status			
RASCUNHO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		23040.008709/2025-49

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo nº 23040.008709/2025-49)

1.1. ~~Contratação de [obras] OU [serviços] [de engenharia] [contínuos] de [INSERIR OBJETO], [a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra] serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de~~ **Contratação de serviço continuado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, de** fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário para as unidades consumidoras do Complexo de São Cristóvão do Colégio Pedro II, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

JUSTIFICATIVA: a adaptação identifica o serviço público essencial efetivamente prestado pela concessionária territorial. Não há alocação de mão de obra à disposição do CPII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário	22845	mês	12	conforme tarifas vigentes e faturas mensais	R\$ 1.180.116,40

JUSTIFICATIVA: a estimativa anual decorre da memória de cálculo de consumo/faturamento histórico das duas unidades consumidoras, no período de agosto/2025 a julho/2026, e será cobrada pelas tarifas reguladas vigentes.

~~1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).~~

JUSTIFICATIVA: não se trata de registro de preços nem há órgãos participantes.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns e continuados, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

~~1.3. Não se aplica a classificação de serviço não contínuo ou contratado por escopo.~~

JUSTIFICATIVA: supressão da classificação “não contínuo ou contratado por escopo”, incompatível com a prestação continuada e essencial do serviço.

1.4. O serviço é enquadrado como continuado, tendo em vista sua indispensabilidade à salubridade, ao funcionamento regular das unidades e à continuidade das atividades institucionais.

JUSTIFICATIVA: a prestação de água e esgotamento sanitário deve permanecer ininterrupta, em consonância com a necessidade a ser detalhada no ETP.

1.5. A contratação terá vigência indeterminada, nos termos do art. 109 da Lei nº 14.133/2021, ficando condicionada, a cada exercício financeiro, à comprovação da existência de créditos orçamentários vinculados à contratação, observada a disciplina aplicável da Lei nº 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA: a vigência indeterminada decorre da prestação de serviço público essencial em regime de monopólio, observada a comprovação anual de créditos orçamentários e a disciplina do art. 109 da Lei nº 14.133/2021.

1.6. A contratação será formalizada por instrumento de contrato ou contrato de adesão da concessionária, conforme o regime jurídico e regulatório aplicável, que detalhará as regras relativas à vigência, à execução, à medição, ao faturamento, ao pagamento e às responsabilidades das partes.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A necessidade consiste em assegurar a continuidade do abastecimento de água potável e da coleta e tratamento de esgoto sanitário das unidades consumidoras do Complexo de São Cristóvão, indispensáveis às atividades educacionais, administrativas, de alimentação, limpeza, higiene e segurança sanitária do Colégio Pedro II.

2.3. A contratação direta decorre da inviabilidade de competição, pois o serviço é prestado na área por concessionária territorial, hipótese a ser instruída, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com ~~declaração atual da concessionária e/ou contrato de concessão que vincule expressamente as matrículas e os respectivos endereços das unidades consumidoras do CPII à área de atendimento exclusiva.~~

2.3. A contratação direta decorre da inviabilidade de competição, pois o serviço é prestado na área por concessionária territorial, hipótese a ser instruída, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, com documentação idônea, formada pelo contrato de concessão e/ou por documentos regulatórios da AGENERSA, complementada pelas faturas ou documentos de cobrança que identifiquem as duas matrículas e os respectivos endereços das unidades consumidoras do CPII e comprovem sua vinculação à área de atendimento exclusiva da concessionária.-

JUSTIFICATIVA: a redação foi ajustada para admitir qualquer documento idôneo que, em conjunto com as faturas e a documentação regulatória, comprove a inviabilidade de competição e o vínculo das unidades consumidoras do CPII com a área de atendimento da concessionária.

2.4. O objeto está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, registrado sob o DFD nº 243/2026; item do PCA e eventual ID no PNCP não identificados nos documentos do processo.

JUSTIFICATIVA: o DFD nº 243/2026 comprova a previsão no PCA 2026; os documentos consultados não identificam o item do plano nem eventual ID da contratação no PNCP.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solução compreende a prestação continuada de fornecimento de água tratada, bem como coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, com faturamento mensal pelas tarifas reguladas aplicáveis às unidades consumidoras do Complexo de São Cristóvão.

3.2. Inclui a manutenção da disponibilidade do serviço, a leitura/medição, a emissão de faturas e o atendimento a ocorrências, na forma da regulação setorial e das condições da concessionária.

~~3.3. Não há alternativa competitiva tecnicamente viável para a prestação do serviço na área de concessão, sem prejuízo da necessidade de instrução do processo com prova da competência territorial da futura contratada.~~

3.3. Não há alternativa competitiva tecnicamente viável para a prestação do serviço na área de concessão. A instrução do processo deverá conter prova da competência territorial da futura contratada, mediante o contrato de concessão e/ou documentos regulatórios da AGENERSA, complementados pelas faturas das duas matrículas, com a identificação dos respectivos endereços.

JUSTIFICATIVA: a redação foi ajustada para explicitar os documentos que devem demonstrar a competência territorial da concessionária e a vinculação das duas matrículas e respectivos endereços à área de atendimento, em coerência com os itens 2.3 e 4.1.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

~~4.1. A futura contratada deverá comprovar a condição de concessionária ou prestadora competente na área das unidades consumidoras, mediante contrato de concessão, documentação regulatória, atestado ou declaração de exclusividade, ou outro documento idôneo, complementados pelas faturas das duas matrículas com a identificação dos respectivos endereços.~~

4.1. A futura contratada deverá comprovar sua condição de concessionária responsável pela prestação dos serviços nas unidades consumidoras e a vinculação das duas matrículas à área de atendimento, mediante contrato de concessão e/ou documentos regulatórios pertinentes da AGENERSA, complementados pelas faturas ou documentos de cobrança que identifiquem as matrículas e os respectivos endereços.

JUSTIFICATIVA: a redação foi harmonizada com o item 2.3 para exigir prova da competência territorial vinculada às duas matrículas e respectivos endereços, sem ampliar as formas de comprovação ali definidas.

4.2. Deverá manter as condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e de regularidade exigíveis na contratação direta, observadas as particularidades do regime de prestação do serviço público.

4.3. O serviço deverá observar as normas de qualidade, continuidade, medição, faturamento, atendimento ao usuário e demais exigências da regulação setorial.

~~4.4. Não será admitida subcontratação do objeto, por se tratar de serviço executado diretamente pela concessionária territorial.~~

4.4. A contratada permanecerá responsável pela prestação do serviço objeto desta contratação e pela observância das condições regulatórias, sem prejuízo da possibilidade de contratar terceiros para atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, nos limites do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, e do contrato de concessão.

JUSTIFICATIVA: o ajuste evita interpretar a vedação como proibição absoluta de atividades auxiliares, pois o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 admite contratação de terceiros para atividades inerentes, acessórias ou complementares, sem afastar a responsabilidade da concessionária.

~~4.5. A necessidade de garantia contratual será definida a partir do ETP e do mapa de riscos, observados os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, e formalizada no instrumento contratual, quando cabível.~~

4.5. Não haverá exigência de garantia da contratação, prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

JUSTIFICATIVA: a dispensa tem paralelo no TR nº 34/2024 do INSS (UASG 512074, item 4.4), para fornecimento de água e esgotamento sanitário pela mesma concessionária, que considera a exclusividade, o contrato de adesão e o pagamento após a prestação; o TR do IFRJ para serviço semelhante também prevê a dispensa, remetendo sua motivação ao ETP.

4.6. Não se aplicam indicação de marca ou modelo, carta de solidariedade, vistoria prévia, instalação de escritório ou margem de preferência, por serem incompatíveis com a prestação de serviço público concedido.

JUSTIFICATIVA: os requisitos de marca/modelo, carta de solidariedade, vistoria, escritório dedicado e margem de preferência pressupõem condições de competição ou estrutura do fornecedor que não se ajustam ao objeto; permanecem aplicáveis a regulação setorial e os controles da execução contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A prestação será contínua e iniciará na data definida no instrumento contratual, sem solução de continuidade para as unidades consumidoras já atendidas.

~~5.2. Os serviços serão prestados nas unidades consumidoras do Complexo de São Cristóvão, identificadas nos documentos de faturamento e no cadastro da futura contratada.~~

5.2. Os serviços serão prestados nas seguintes unidades consumidoras do Complexo de São Cristóvão: (a) matrícula nº 400447911-7, Campo de São Cristóvão, nº 177, Bloco Parte II, hidrômetro J22SG0000181, 6 economias da categoria Pública; e (b) matrícula nº 400476632-9, Campo de São Cristóvão, nº 177, hidrômetro E21B005071, 1 economia da categoria Pública, conforme Nota Técnica de Justificativa de Preços e faturas do processo.

JUSTIFICATIVA: as matrículas, endereços e hidrômetros foram identificados com base na Nota Técnica de Justificativa de Preços e nas faturas do processo. A data inicial será definida no instrumento de adesão, e os níveis de atendimento observarão a regulação setorial.

5.3. A execução compreende o abastecimento de água tratada, a coleta e o tratamento de esgoto, a leitura/medição, a emissão de faturas e o atendimento de ocorrências, de acordo com as tarifas reguladas e a regulação setorial.

5.4. A medição ocorrerá mensalmente, pelos equipamentos e critérios de leitura da concessionária, sem prejuízo da conferência pelo fiscal do contrato.

5.5. As interrupções programadas, emergenciais e os canais de atendimento observarão as regras regulatórias e deverão ser registradas quando impactarem a execução contratual.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado por gestor e fiscal(is) formalmente designados, observadas as competências definidas pelo CPII e a Lei nº 14.133/2021.

6.2. A fiscalização conferirá mensalmente a leitura, a fatura, a tarifa aplicada, a regularidade da prestação e as ocorrências que possam afetar a continuidade dos serviços.

6.3. As comunicações e notificações à contratada serão formalizadas por escrito, inclusive por meio eletrônico institucional, quando cabível.

6.4. A gestão verificará a manutenção das condições de habilitação, a regularidade fiscal aplicável, os registros de execução e a necessidade de providências administrativas.

6.5. A contratada indicará canal de atendimento e representante para interlocução com o CPII, conforme suas regras operacionais.

JUSTIFICATIVA: os nomes dos gestores/fiscais e o fluxo interno de atesto serão inseridos após a designação formal.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A medição será mensal e corresponderá aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto efetivamente faturados pela concessionária, segundo as leituras, economias atendidas e tarifas reguladas aplicáveis.

7.2. O fiscal do contrato conferirá as faturas, a compatibilidade entre o faturamento e as unidades atendidas, a regularidade da prestação e os documentos exigíveis para liquidação.

7.3. O pagamento será realizado após o atesto e a liquidação da despesa, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, mediante apresentação da fatura e observada a legislação aplicável.

7.4. Não haverá antecipação de pagamento, repactuação por mão de obra, conta-depósito vinculada ou pagamento pelo fato gerador. Eventual alteração tarifária seguirá a disciplina regulatória e a legislação aplicável.

Justificativa: A medição por fatura mensal e a aplicação das tarifas reguladas refletem a forma de cobrança própria do serviço público concedido.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

~~8.1. Comete infração administrativa, o Contratado e o usuário que:~~

~~a) der causa à inexecução parcial do contrato;~~

~~b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;~~

~~c) der causa à inexecução total do contrato;~~

~~d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;~~

~~e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;~~

~~f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;~~

~~g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;~~

~~h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.~~

~~8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:~~

~~8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;~~

~~8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;~~

~~8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “c”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.~~

~~8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.~~

~~8.4. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente, quando cabível, com as medidas contratuais e regulatórias aplicáveis à prestação do serviço, observado o contraditório e a ampla defesa.~~

~~8.5. Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, sem prejuízo do procedimento específico previsto no art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021.~~

~~8.6. Se a multa eventualmente aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando houver, ou será cobrada judicialmente.~~

~~8.7. A multa, quando cabível, poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.~~

~~8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.~~

~~8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e do contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.~~

~~8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.~~

~~8.9. Na aplicação das sanções serão considerados:~~

~~8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;~~

~~8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;~~

~~8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;~~

~~8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e~~

~~8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.~~

~~8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.~~

~~8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.~~

~~8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.~~

~~8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.~~

~~8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.~~

~~8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.~~

~~JUSTIFICATIVA: a redação foi adaptada com base no Termo de Referência do IFRJ para contratação direta de fornecimento de água e esgotamento sanitário do SAAE de Volta Redonda, atualizado em abril de 2025, que preserva as infrações, as sanções legais e as garantias do contraditório e da ampla defesa sem importar percentuais genéricos de multa; e no Termo de Referência nº 34/2024 do INSS para contratação da Águas do Rio 4 SPE S.A. (UASG-512074, Processo nº 35014.440677/2024-98), que trata de serviço público prestado em regime de exclusividade ou monopólio, mediante contrato de adesão e sem garantia contratual. Não foi transposta a multa de 5% da minuta da~~

~~concessionária, pois a cláusula correspondente disciplina condutas do USUÁRIO, e não sanções administrativas aplicáveis à contratada. O prazo de 20 (vinte) dias para recolhimento administrativo da multa segue o modelo do IFRJ /SAAE de Volta Redonda.~~

8.1. Na hipótese de infração a qualquer cláusula da minuta de adesão, a parte infratora (usuário ou concessionária) ficará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato por evento, sem prejuízo de indenização suplementar correspondente aos prejuízos causados, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil.

8.2. Considera-se evento todo e qualquer descumprimento contratual, desde que comunicado prévia e formalmente à outra parte no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a ciência do descumprimento. As hipóteses abrangem: (a) as condutas do usuário indicadas no item 6.2 e o descumprimento, pelo usuário, das obrigações previstas na Cláusula Nona da minuta; e (b) o descumprimento, pela concessionária, dos direitos dos usuários previstos na Cláusula Oitava e das obrigações da concessionária previstas na Cláusula Décima da minuta.

8.3. A parte apontada como infratora poderá apresentar documentos destinados a afastar a imposição da penalidade no prazo de 15 (quinze) dias.

8.4. Na hipótese de reincidência, a multa será acrescida em 5% (cinco por cento) por evento, observado o limite total de 10% (dez por cento) durante o prazo inicial do contrato.

8.5. A multa deverá ser paga pela parte infratora à outra parte no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação. Havendo apresentação de defesa, esse prazo será contado da notificação da decisão ou da certificação do resultado da defesa.

JUSTIFICATIVA: A redação deste bloco reproduz, de forma organizada, o regime da Cláusula Sexta da minuta de adesão anexada (itens 6.1 a 6.4), incluindo multa bilateral, identificação das obrigações relacionadas (Cláusulas Oitava, Nona e Décima), comunicação, defesa, reincidência e prazo de pagamento. A redação padrão do modelo permanece riscada para análise da Procuradoria.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. O fornecedor será selecionado por contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, em razão da inviabilidade de competição para o fornecimento de água e esgotamento sanitário nas unidades atendidas.

9.2. A contratação será formalizada com Águas do Rio 4 SPE S.A., CNPJ nº 42.644.220/0001-06, condicionada à juntada da documentação que comprove a titularidade da concessão e/ou exclusividade de atendimento das unidades do Colégio Pedro II.

9.3. Para a habilitação, deverão ser verificados os requisitos jurídicos, fiscais, sociais e trabalhistas legalmente exigíveis, bem como a regularidade da representação da concessionária e os documentos que comprovem a concessão ou exclusividade.

9.4. Não se aplicam critérios competitivos de julgamento, regime de execução de obra, registro de preços, exigência de atestados de capacidade técnico-operacional ou requisitos vinculados a mão de obra dedicada.

Justificativa: O objeto é prestado pela concessionária responsável pela área de atendimento das unidades, hipótese que deve ser comprovada nos autos para a caracterização da inexigibilidade.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O valor estimado anual da contratação é de R\$ 1.180.116,40 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme memória de cálculo elaborada a partir das faturas históricas e das tarifas reguladas aplicáveis às unidades atendidas.

JUSTIFICATIVA: o valor foi extraído do ETP e do histórico de faturamento.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, observada a disponibilidade e a adequação orçamentária certificadas no processo.

11.2. Dotação orçamentária: Gestão/Unidade 15201/153167; Fonte 1000; Programa de Trabalho 12.368.5111.20RL.0033; PTRES 230438; Elemento de Despesa 339039-44. Plano Interno não indicado na Adequação Orçamentária.

Justificativa: Os dados acima constam da Adequação Orçamentária assinada em 25/09/2026; o documento não indica Plano Interno.

11.3. A dotação relativa a exercício financeiro subsequente, se necessária, será indicada após aprovação da respectiva Lei Orçamentária e liberação dos créditos.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não possuem caráter sigiloso, inclusive a estimativa de valor, sem prejuízo das hipóteses legais de proteção de dados ou de sigilo.

Justificativa: Na inexigibilidade não há etapa competitiva de julgamento que justifique o sigilo do valor estimado; a transparência permite a verificação da justificativa de preço.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Identificação e assinatura do servidor ou equipe responsável

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratações de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de maio de 2024)

Não se aplica

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, Águas do Rio 4 SPE S.A., CNPJ nº 42.644.220/0001-06, declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas na Autorização de Contratação Direta por Inexigibilidade, no Termo de Referência e nos demais documentos que instruem o Processo nº 23040.008709/2025-49, responsabilizando-se, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Justificativa: O documento foi adaptado para contratação direta por inexigibilidade, sem edital, pregão, concorrência ou dispensa eletrônica.

[Local]-RJ, [dia] de [mês] de [ano].

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

SAMUEL GOMES DA SILVA

Agente de contratação

FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA

Membro da comissão de contratação

ANA CLAUDIA GOMES BARBOSA SILVA

Membro da comissão de contratação